Manual del Empleado de San Fermo

Políticas y Procedimientos Generales · Salón (Front of House)

1. Descripción de la Empresa y Horarios

San Fermo es un restaurante de servicio completo, actualmente abierto para la cena los 7 días de la semana. Estos horarios pueden variar ocasionalmente debido a eventos especiales y días festivos. Normalmente cerramos el 4 de julio, el Día de Acción de Gracias, el día de Navidad y el día de Año Nuevo. Otros cierres se anunciarán con anticipación cuando sea posible. En ocasiones puede ser necesario cerrar con poco aviso por problemas en las instalaciones, cortes de electricidad, fallas de servicios públicos u otras emergencias. San Fermo no ofrece pago por hora durante los períodos en que el restaurante está cerrado.

2. Igualdad de Oportunidades en el Empleo

San Fermo no discriminará por motivos de raza, religión, color, sexo, edad, credo, origen nacional, estado civil, orientación sexual, identidad de género, discapacidad física o mental, ni por ningún otro factor ajeno al mérito. Esta política se aplica a todas las fases del empleo, incluyendo, entre otras: reclutamiento, contratación, promoción, descenso de categoría, despido temporal, terminación, tarifas de pago y otras formas de compensación. En cuanto a discapacidades físicas y mentales, San Fermo hará adaptaciones razonables de acuerdo con la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA) y demás leyes aplicables.

3. Requisitos del Puesto

Al contratar para un puesto específico, los requisitos generales se les comunicarán claramente a los candidatos. Estos requisitos pueden incluir: capacidades físicas y de movilidad, habilidades de comunicación, habilidades de idioma, disponibilidad de horario, competencia en un rol especializado, manejo de equipo y capacidad de mantener una productividad sostenida en condiciones normales de trabajo. Si la capacidad de un empleado para cumplir los requisitos necesarios del puesto cambia durante su empleo, San Fermo trabajará para adaptarse; sin embargo, todos los empleados entienden y aceptan que tales cambios pueden reducir drásticamente o eliminar sus horas de trabajo y, en algunos casos, su salario o compensación puede cambiar según el nuevo rol.

4. Propinas y Cargo por Servicio

San Fermo cobra un Cargo por Servicio del 23% sobre todas las ventas antes de impuestos. Este ingreso lo retiene el restaurante para sostener salarios por hora, sueldos y comisiones de ventas. San Fermo desalienta activamente que los clientes dejen propina. El Cargo por Servicio sostiene un modelo de salario justo en todo el restaurante y provee una comisión de ventas al personal de salón en puestos de venta directa (es decir, Maître d', meseros y bartenders). En algunos casos los empleados pueden recibir propinas voluntarias de los clientes; sin embargo, la práctica de solicitar propinas activamente no se tolerará, y cualquier empleado que lo haga puede estar sujeto a medidas disciplinarias, incluyendo suspensión, descenso de categoría o despido inmediato. Cuando un empleado recibe una propina de un cliente, es responsabilidad del empleado reportar esos ingresos a la gerencia para su correcta declaración ante el Servicio de Impuestos Internos (IRS).

5. Comisión de Ventas

Los meseros, bartenders y Maître d' por hora recibirán una comisión de ventas por turno como parte de su compensación normal de nómina. La comisión equivaldrá al 36% del Cargo por Servicio recibido en un turno determinado, y se distribuirá equitativamente según las horas trabajadas entre el equipo de servicio de cada turno. Los empleados del equipo de servicio tendrán acceso al seguimiento de comisiones durante los períodos de nómina y recibirán un reporte completo después de cada ciclo.

6. CONDUCTA PROHIBIDA

Para asegurar operaciones ordenadas y ofrecer el mejor ambiente de trabajo posible, San Fermo espera que los empleados sigan reglas de conducta que protejan la seguridad en el trabajo y el cumplimiento de las leyes y regulaciones que rigen nuestra industria. No es posible enumerar todas las formas de comportamiento consideradas inaceptables en el lugar de trabajo, pero los siguientes son ejemplos de infracciones a las reglas de conducta que pueden resultar en medidas disciplinarias, incluyendo suspensión, descenso de categoría o despido inmediato:

A. **Robo** – Es inaceptable en San Fermo, y cualquier empleado sorprendido robando o apropiándose indebidamente de propiedad de la empresa estará sujeto a despido inmediato. El robo se define además como:
    1. Tomar físicamente cualquier cosa que no te pertenezca, ya sea de la empresa, de un compañero, de un cliente o de un proveedor.
    2. Falsificar o alterar cifras de inventario o de ventas para beneficio personal.
    3. Tomar o "pedir prestado" dinero de la caja.
    4. Falsificar registros de tiempo reportados para la nómina.
    5. Alterar tickets de venta para obtener ganancia económica.

B. **Violencia en el lugar de trabajo** – San Fermo tiene una política de cero tolerancia a la violencia. Cualquier empleado que participe en actos de violencia en el lugar de trabajo o amenace con violencia dentro o fuera del trabajo a otros empleados, clientes o proveedores estará sujeto a despido inmediato. No se tolerará hablar de violencia ni bromear sobre ella. La violencia y nuestras políticas relacionadas se definen así:
    1. Dañar físicamente a otra persona, empujar, acosar, intimidar, coaccionar, exhibir armas, y/o amenazar o hablar de realizar esas actividades.
    2. Cualquier otro acto que cree un ambiente hostil o inseguro, según lo interprete la persona que presenta la queja.
    3. San Fermo prohíbe específicamente la posesión de armas por parte de cualquier empleado dentro de las instalaciones de la empresa. Esta prohibición incluye guardar o transportar un arma en un vehículo en el estacionamiento mientras se trabaja. Las armas incluyen pistolas, cuchillos, explosivos y otros objetos con potencial de causar daño. Si surgen preguntas o conflictos sobre esta política, deben plantearse a un gerente antes de que ocurra una posible violación.

C. **Beber alcohol durante el turno** – Cualquier nivel de consumo de alcohol mientras se trabaja está específicamente prohibido por la Junta de Control de Licores del Estado de Washington y es motivo de despido inmediato. Se hacen excepciones para catas de vino y licores realizadas o aprobadas por la gerencia.

D. **Llegar al trabajo bajo la influencia de alcohol o drogas recreativas** – Si se determina que estás bajo la influencia y con facultades disminuidas, se te enviará a casa y estarás sujeto a medidas

disciplinarias o despido inmediato. Los medicamentos recetados por un médico que afecten el estado mental de un empleado deben informarse a la gerencia antes de venir a trabajar bajo su efecto. Esto incluye el uso de marihuana medicinal, analgésicos, relajantes musculares, etc. San Fermo se reserva el derecho de impedir que los empleados trabajen bajo la influencia de cualquier sustancia que pueda afectar negativamente la seguridad de un empleado, de sus compañeros o de los clientes.

E. **Falsificación de registros de empleo** – Falsificar información de empleo u otros registros es motivo de despido inmediato.

F. **Retirar o tomar prestada propiedad de San Fermo** – Tomar propiedad sin autorización previa conlleva riesgo de despido inmediato.

G. **Insubordinación** – Esto incluye, entre otros, no cumplir o negarse a cumplir las órdenes o instrucciones de cualquier gerente o miembro de la gerencia, o el uso de lenguaje abusivo o amenazante hacia cualquier gerente o miembro de la gerencia.

H. **No avisar al gerente correspondiente cuando no puedas presentarte a trabajar** – Si no puedes presentarte a trabajar, debes avisar a tu gerente al menos 2 horas antes de la hora programada de inicio. Un mensaje de texto no es una forma adecuada de comunicar tu ausencia a tu gerente.

I. **No obtener permiso para salir del trabajo** por cualquier motivo durante el horario normal de trabajo.

J. **Abusar o falsificar** el uso de licencia por enfermedad pagada.

K. **Cometer un acto fraudulento o abuso de confianza** bajo cualquier circunstancia.

El empleo puede terminarse a voluntad, ya sea por el empleado o por San Fermo, en cualquier momento, sin seguir ningún sistema formal de disciplina o advertencia. San Fermo puede, a su discreción, utilizar formas de disciplina menos severas que el despido. Ejemplos de formas menos severas de disciplina incluyen advertencias verbales, advertencias por escrito, descensos de categoría y suspensiones. Aunque una o más de estas formas de disciplina puedan aplicarse en relación con un empleado en particular, no se requiere ningún orden ni procedimiento formal.

Esta declaración de conducta prohibida no altera ni limita la política de empleo a voluntad de San Fermo. Tanto tú como San Fermo pueden terminar la relación laboral en cualquier momento y por cualquier motivo, con o sin causa y con o sin aviso previo.

7. Política de Puertas Abiertas

San Fermo reconoce que los empleados tendrán sugerencias para mejorar el lugar de trabajo, así como quejas sobre el mismo. La solución más satisfactoria a un problema o inquietud relacionada con el trabajo normalmente se alcanza mediante una conversación oportuna con tu gerente. No dudes en comunicarte con tu gerente con cualquier sugerencia y/o queja. Si no te sientes cómodo hablando con tu gerente o no estás satisfecho con su respuesta, presenta tu queja o sugerencia por escrito al Socio Operador, quien revisará tu escrito y te dará una resolución final.

Aunque San Fermo te ofrece esta oportunidad de comunicar tus opiniones, entiende que no todas las quejas pueden resolverse a tu satisfacción. Aun así, San Fermo cree que la comunicación abierta es esencial para un ambiente de trabajo exitoso, y todos los empleados deben sentirse libres de plantear sus inquietudes sin temor a represalias.

8. ACOSO ILEGAL

Es política de San Fermo ofrecer un ambiente de trabajo basado en el respeto mutuo y que fomente el trabajo productivo y cooperativo. El acoso basado en la raza, sexo, color, origen nacional, ascendencia, religión, credo, discapacidad física o mental, edad, orientación sexual o cualquier otra condición protegida por la ley federal, estatal o local es contrario a esa política y no se tolerará. El acoso incluye, entre otros, insultos, bromas, burlas o apodos dirigidos a una de las categorías anteriores. San Fermo no tolerará el acoso e investigará y atenderá con prontitud todas las denuncias reportadas, incluyendo la aplicación de medidas disciplinarias. También está prohibido el acoso a empleados por parte de clientes, contratistas, proveedores u otras personas ajenas a la empresa. San Fermo no permitirá represalias contra un empleado por presentar una queja de acoso o por cooperar en una investigación de acoso.

A. **Definición de acoso sexual.** La ley estatal y federal aplicable define el acoso sexual como insinuaciones sexuales no deseadas, solicitudes de favores sexuales, o conducta visual, verbal o física de naturaleza sexual cuando: (1) someterse a la conducta se convierte en condición del empleo; o (2) someterse o rechazar la conducta se usa como base para decisiones de empleo que afectan a la persona; o (3) la conducta tiene el propósito o el efecto de interferir de manera irrazonable con el desempeño del empleado o de crear un ambiente de trabajo intimidante, hostil u ofensivo. Esta definición incluye muchas formas de comportamiento ofensivo. La siguiente es una lista parcial:
    1. Insinuaciones sexuales no deseadas.
    2. Ofrecer beneficios laborales a cambio de favores sexuales.
    3. Tomar represalias o amenazar con ellas tras una respuesta negativa a insinuaciones sexuales.
    4. Conducta visual como miradas lascivas, gestos sexuales, o exhibir objetos, imágenes, caricaturas o carteles sexualmente sugerentes.
    5. Conducta verbal como hacer o usar comentarios despectivos, epítetos, insultos, chistes sexualmente explícitos, o comentarios sobre el cuerpo o la vestimenta de cualquier empleado.
    6. Insinuaciones o proposiciones sexuales verbales.
    7. Abuso verbal de naturaleza sexual, comentarios gráficos sobre el cuerpo de una persona, palabras sexualmente degradantes para describir a una persona, o cartas, notas o invitaciones sugerentes u obscenas.
    8. Conducta física como tocar, agredir, o impedir o bloquear movimientos.
    9. Represalias por reportar acoso o por amenazar con reportarlo.

    Es ilegal que los hombres acosen sexualmente a mujeres u otros hombres, y que las mujeres acosen sexualmente a hombres u otras mujeres. El acoso sexual en el trabajo es ilegal ya sea entre compañeros, por parte de un gerente, o por parte de personas que hacen negocios con o para San Fermo.

B. **Otros tipos de acoso.** El acoso prohibido por motivos de raza, color, origen nacional, orientación sexual, ascendencia, religión, discapacidad física o mental, edad o cualquier otra condición protegida incluye comportamientos similares al acoso sexual, tales como:
    1. Conducta verbal como amenazas, epítetos, comentarios despectivos o insultos.
    2. Conducta visual como carteles, fotografías, caricaturas, dibujos o gestos despectivos.
    3. Conducta física como agresión, contacto no deseado o bloqueo del movimiento normal.
    4. Represalias por reportar acoso o por amenazar con reportarlo.

C. **Procedimiento de quejas de San Fermo.** No des por hecho que San Fermo está al tanto de tu problema de acoso. Es tu responsabilidad traer tus quejas e inquietudes a nuestra atención para que podamos ayudar a resolverlas. Todos los empleados son responsables de mantener nuestro lugar de trabajo libre de acoso. El procedimiento de quejas de San Fermo contempla una investigación inmediata, exhaustiva y objetiva de cualquier denuncia de acoso ilegal o prohibido, medidas disciplinarias apropiadas contra quien haya incurrido en acoso prohibido, y remedios apropiados para cualquier víctima de acoso. Puede existir una denuncia de acoso aunque el empleado no haya perdido su empleo ni algún beneficio económico.
Si crees que has sido acosado en el trabajo, o si tienes conocimiento del acoso a otras personas, debes presentar una queja por escrito o verbal a tu gerente, a cualquier otro gerente de San Fermo o al Socio Operador lo antes posible. Estas distintas vías para presentar quejas existen para que un empleado no tenga que tratar directamente con la persona que cree que está incurriendo en la conducta inapropiada. Tu queja debe ser lo más detallada posible, incluyendo los nombres de las personas involucradas, los nombres de los testigos, citas textuales cuando el lenguaje sea relevante, y cualquier evidencia documental (notas, fotos, etcétera). Todas las quejas se investigarán de manera imparcial, pronta, exhaustiva y tan confidencial como sea posible. San Fermo emprenderá o dirigirá de inmediato una investigación efectiva, exhaustiva y objetiva de las denuncias de acoso. La investigación se completará y se tomará una determinación sobre el acoso reportado, que se comunicará al empleado que presentó la queja y a la(s) persona(s) acusada(s). Se espera que los empleados cooperen en el proceso de investigación.

San Fermo también prohíbe las represalias contra cualquier empleado por parte de otro empleado o de San Fermo por usar este procedimiento de quejas o por presentar, testificar, asistir o participar de cualquier manera en cualquier investigación, procedimiento o audiencia conducida por una agencia gubernamental. Además, San Fermo no permitirá a sabiendas ninguna represalia contra un empleado que denuncie acoso prohibido o que participe en una investigación.

Si San Fermo determina que ha ocurrido acoso prohibido, tomará medidas correctivas inmediatas acordes con las circunstancias. También se tomarán medidas apropiadas para disuadir cualquier acoso futuro. Si una queja de acoso prohibido se comprueba, se tomarán medidas disciplinarias apropiadas, hasta e incluyendo el despido. Cualquier medida tomada contra el acosador se comunicará al empleado que presentó la queja.

D. **Responsabilidad por acoso.** Cualquier empleado de San Fermo, ya sea compañero o gerente, que se determine que ha incurrido en acoso prohibido está sujeto a medidas disciplinarias, hasta e incluyendo el despido. Cualquier empleado que incurra en acoso prohibido, incluyendo cualquier gerente que supiera del acoso y no actuara para detenerlo, puede ser considerado personalmente responsable por daños económicos. San Fermo no considera que la conducta que viola esta política esté dentro del alcance del empleo ni que sea consecuencia directa del cumplimiento de las funciones de uno. Por lo tanto, en la medida permitida por la ley, San Fermo se reserva el derecho de no proporcionar defensa ni pagar daños impuestos a empleados por conducta que viole esta política.

E. **Información adicional sobre aplicación de la ley.** Además del procedimiento interno de quejas de San Fermo, los empleados deben saber que la Comisión federal para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC) y las agencias estatales correspondientes investigan y procesan quejas de acoso ilegal en el empleo. Los empleados que crean haber sido acosados ilegalmente pueden presentar una queja ante cualquiera de estas agencias. La EEOC y la(s) agencia(s) correspondiente(s) actúan como investigadores neutrales e intentan ayudar a las partes a resolver las disputas voluntariamente. Para

más información, comunícate con el Socio Operador de San Fermo. También puedes contactar la oficina más cercana de la EEOC u otra agencia municipal o estatal correspondiente.

Normas de Servicio de Alcohol

Salón. Estas normas complementan la Sección 6, Conducta Prohibida, inciso C. Varias son más estrictas que la ley de Washington a propósito; la Junta de Licores y Cannabis anima a los titulares de licencia a fijar políticas de la casa por encima del mínimo legal, y San Fermo lo hace.

Permisos

Todo empleado que sirva, vierta o supervise el servicio de alcohol tiene un permiso MAST vigente (Clase 12, o Clase 13 para empleados de 18 a 20 años, que pueden tomar pedidos pero no servir ni mezclar). Se guarda una copia en el portal del personal, en Compliance, disponible para inspección. Renovarlo antes de que venza es responsabilidad del empleado; un permiso vencido te retira del servicio de alcohol hasta que se renueve.

Verificación de identificación

Pide identificación a cualquier cliente que aparente menos de 50 años antes de servir alcohol, incluyendo clientes frecuentes y personas que conoces. Ante la duda, pide ID. Pedir identificación a toda una sección siempre es aceptable. Una identificación aceptable está vigente, no vencida, y tiene foto y fecha de nacimiento: licencia de conducir o identificación estatal de EE. UU. o Canadá, pasaporte o tarjeta de pasaporte, identificación militar de EE. UU., tarjeta de residente permanente, tarjeta NEXUS o Global Entry, o tarjeta de inscripción tribal de Washington. No se aceptan documentos vencidos, licencias de conducir extranjeras, identificaciones escolares ni fotos de una identificación en el teléfono. Una licencia vertical de Washington identifica a una persona menor de 21. Lee la fecha de nacimiento; no calcules.

La barra

El gerente de turno verifica la identificación antes de que un cliente se siente en la barra, y el bartender la verifica de nuevo antes de servir la primera bebida. Ambas verificaciones ocurren siempre.

Botellas y mesas

Cuando una mesa pide una botella de vino, todos los clientes de la mesa muestran identificación. Las familias con niños pequeños no necesitan nada más. En cualquier mesa que sospeches que podría compartir alcohol con un menor, siendo el ejemplo más claro un grupo de jóvenes adultos con un cliente menor de 21, el mesero sirve, la botella se queda en la estación en lugar de la mesa, y se avisa al resto del personal de piso para que esté atento. A cualquier mesa que se sorprenda pasando una bebida a un cliente a quien no se le sirvió se le pide que se retire: se retira todo el alcohol, la cuenta se cobra o se invita según corresponda, y el asunto no se discute.

Intoxicación y ritmo

A un cliente que muestre señales de intoxicación no se le sirve más alcohol. No hay excepciones; involucra al gerente de turno si necesitas apoyo. Lleva las rondas a un ritmo conservador para que rara vez sea necesario cortar el servicio.

Bebidas de cortesía

Un mesero o el gerente de turno puede ofrecer una bebida de cortesía ocasional, por un aniversario o para compensar un problema de servicio, a un cliente mayor de edad que haya mostrado identificación. El alcohol de cortesía nunca se anuncia, se publica ni se ofrece como programa permanente.

Bebidas sin alcohol y vino sin terminar

Los productos sin alcohol se listan en su propia sección del menú y se etiquetan como tales. Márcalos con sus propios botones, nunca como un cóctel modificado. La cerveza con menos de 0.5% de alcohol se sirve solo a adultos. Un cliente puede llevarse una botella de vino sin terminar comprada con la comida; tápala con el corcho y entrégala en su botella original.

Hablar con los clientes

Si un cliente se opone a que le pidas identificación, discúlpate y explica que San Fermo sigue los requisitos de la Junta de Licores y Cannabis del Estado de Washington y la política de la casa para proteger su licencia. No hables con los clientes sobre actividad de fiscalización, inspecciones ni infracciones.

Consumo del personal

Ningún empleado consume alcohol ni usa drogas durante el turno. La bebida de fin de turno puede servirse solo después de que el empleado haya marcado la salida. Una violación es motivo de despido inmediato, conforme a la Sección 6.

Las normas completas, con los contactos actuales y el reconocimiento que firma cada empleado, están publicadas en el portal del personal en Compliance. Revisadas en octubre de 2026.

9. FORMULARIO DE RECONOCIMIENTO DEL EMPLEADO

Dado que la información y las políticas aquí descritas están necesariamente sujetas a cambios, reconozco que pueden ocurrir revisiones. Todos esos cambios se comunicarán mediante avisos oficiales, y entiendo que la información revisada puede reemplazar, modificar o eliminar políticas existentes. Solo el Socio Operador de San Fermo tiene la facultad de adoptar revisiones a las políticas.

10. Tiempo por Enfermedad/Seguridad (SST) por Hora y su Uso como PTO

- Basado en el año de aniversario.
- Se acumula 1 hora por cada 40 horas trabajadas.
- No elegible durante los primeros 90 días después de la fecha de contratación.
- Hasta 40 horas se transfieren al siguiente año de aniversario.
- No se paga en efectivo cuando el empleado renuncia o es despedido.
- Los gerentes llevan el registro del tiempo por enfermedad y ajustan las horas disponibles.
- El SST se paga según el promedio de horas trabajadas en registros previos del mismo turno.
- El uso de horas SST para tiempo libre voluntario, días personales o vacaciones puede ser aprobado por el gerente con aviso previo.
- *Debe cumplirse la Política de Tiempo por Enfermedad/Seguridad descrita a continuación.

Política de Tiempo Pagado por Enfermedad y Seguridad – Enfermedad personal o atención preventiva. Cuidado de un familiar por enfermedad o atención preventiva (hijo, abuelo, padre, suegro, cónyuge y pareja doméstica registrada). Sobrevivientes de violencia doméstica, agresión sexual o acecho; cierre del lugar de trabajo o de la escuela o guardería del hijo por orden de una autoridad pública para limitar la exposición a un agente infeccioso, toxina biológica o material peligroso. El uso del Tiempo Pagado por Enfermedad y Seguridad debe cumplir con la Política de Notificación.

Política de Notificación de Tiempo por Enfermedad y Seguridad – Si no puedes trabajar tu turno por alguna de las razones descritas arriba, es importante que contactes a tu gerente de inmediato para avisar de tu ausencia. Es fundamental que hables con alguien por teléfono; enviar un mensaje de texto o un correo no es una forma aceptable de reportar tu ausencia. Si tu condición te impide venir a trabajar en turnos adicionales, contacta a tu gerente lo antes posible para permitir una cobertura adecuada. Al contactar a tu gerente, indica si quieres intentar cambiar el turno con alguien o si quieres usar tus horas SST disponibles. No notificar a tu gerente puede resultar en medidas disciplinarias. Si faltas a más de tres turnos consecutivos, se te pedirá documentación (por ejemplo, una constancia de un profesional de la salud de que el tiempo por enfermedad fue necesario). Si tu gerente sospecha que se ha abusado de estas políticas, pediremos documentación que respalde la ausencia, incluso en ausencias de menos de tres días consecutivos. Los empleados que abusen de las políticas de Tiempo por Enfermedad o Seguridad estarán sujetos a medidas disciplinarias y posible despido.

Firma _____ Fecha _____

Nombre del empleado _____